

MOHAMAD ZAINAL BIN SHAARI

lwn.

RODZILAWATI BINTI A. WAHAB

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 26 Januari 2022 bersamaan 23 Jamadil Akhir 1443H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-077-0059-2020]

[Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Puan Norhusniah binti Husin daripada Tetuan Zain & Co.

Peguam Syarie Responden : Puan Norrulnadiya binti Mohd Saref daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Serahan Notis Rayuan bagi Kes Rayuan : 10000-033-0056-2020 yang difailkan oleh Responden pada 17 Julai 2020.

[2] Berdasarkan Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon pada 17 Julai 2020 serta Permohonan Interlokutori Terpinda bertarikh 25 Ogos, Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah sebagaimana berikut :

- i. Bahawa pihak Pemohon diberikan kebenaran pelanjutan masa untuk membuat penyampaian Notis Rayuan bertarikh 10 Julai 2020 kepada Responden berdasarkan seksyen 238 dan 138(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Bahawa kos permohonan ini adalah di dalam kausa;
- iii. Apa-apa perintah dan/atau relif lain yang difikirkan wajar dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagaimana berikut :

- i. Notis Rayuan telah difailkan dalam tempoh masa yang sepatutnya menurut seksyen 139(8) iaitu pada 10 Julai 2020.
- ii. Bahawa Pemohon melalui Peguam Syarie yang dilantik telah melakukan cubaan untuk membuat serahan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh masa yang sepatutnya namun pihak Responden telah dengan sengaja mengelak untuk menerima Notis Rayuan tersebut.

- iii. Bahawa Perayu melalui Peguam Syarie yang dilantik telah membuat cubaan untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Peguam Syarie yang mewakili Responden di dalam kes induk yang dirayu, namun Peguam Syarie Responden juga enggan menerima sedangkan pihak Responden sendiri telah memberitahu Peguam Syarie Perayu agar menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Peguam Syarie Responden di dalam kes terdahulu;
- iv. Bahawa Perayu hanya lewat selama dua (2) hari sahaja daripada tempoh masa yang sepatutnya dimana tarikh akhir untuk membuat serahan adalah pada hari isnin 13 Julai 2020.
- v. Demi untuk keadilan dan Perayu percaya bahawa permohonan ini tidak akan memprejudiskan pihak Responden. Sebaliknya jika permohonan ini tidak dibenarkan ianya akan memprejudiskan hak pihak Perayu.

[4] Responden yang tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 19 Ogos 2021 yang memohon supaya Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan kos. Manakala Pemohon pula memfailkan Afidavit Balasan pada 9 September 2021 yang memohon Mahkamah membenarkan permohonan ini dengan kos sebanyak RM 15,000.00 dikenakan kepada Responden. Seterusnya diikuti dengan hujahan bertulis Pemohon dan Responden secara serentak pada 28/10/2021.

FAKTA KES

[5] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 9 Januari 1988 dan telah bercerai pada 23 Jun 2013 di luar mahkamah dan telah disahkan di Mahkamah

Rendah Syariah Hulu Langat pada 26 Ogos 2013. Sepanjang perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan tujuh (7) orang cahayamata.

[6] Pada 27 Jun 2018 Pemohon dan Responden telah memperolehi penghakiman tuntutan harta sepencarian melalui Saman No.: 10400-017-0432-2018. Ekoran perintah tersebut tidak dilaksanakan, maka Responden telah memfailkan suatu Permohonan Perintah Penetapan Masa melalui Saman No.: 10200-0330-0267-2019 yang kemudiannya telah dibenarkan pada 29 Jun 2020.

[7] Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut maka Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan terhadap Perintah Penetapan Masa pada 10 Julai 2020. Walaubagaimanapun Notis Rayuan tersebut telah gagal diserahkan kepada Pemohon setelah tamatnya tempoh penyerahan pada 13 Julai 2020.

[8] Akibat kegagalan untuk membuat serahan tersebut maka Pemohon telah memfailkan Permohonan ini bagi mendapatkan perintah-perintah sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan [2] di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan ;

Notis Rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[10] Berdasarkan peruntukan tersebut timbul persoalan apakah yang dimaksudkan dengan “*dalam masa yang dihadkan.*” Bagi merungkai persoalan tersebut kami merujuk kes **Mohd Taha b. Wan Ahmad /wn. Jaiton Bee & Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob** di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam Kes Mal No. 10000-017-0022-2011 yang diputuskan pada 08/01/2013 (belum dilaporkan) bahawa tempoh masa penyampaian atau penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden adalah sama dengan tempoh pemfailan Notis Rayuan, iaitu dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara.

[11] Dalam konteks permohonan ini, kami mendapati Notis Rayuan telah difailkan pada 10 Julai 2020. Berdasarkan tarikh tersebut, tempoh 14 hari untuk membuat serahan Notis Rayuan kepada Responden adalah sehingga 13 Julai 2020. Walau bagaimanapun Pemohon gagal membuat serahan dalam tempoh tersebut.

[12] Dalam hal ini kami merujuk kepada peruntukan subseksyen 238(1) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan :

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[13] Peruntukkan di atas jelas memberi kuasa kepada Mahkamah ini untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*”

di dalam subseksyen 238(1) Enakmen tersebut di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh Mahkamah di dalam memutuskan samada menerima atau menolak permohonan ini.

[14] Dalam mempertimbangkan ruang yang diberikan dalam peruntukan ini, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes telah memberikan panduan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 *Akta 585*. Antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2)* *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*. Melalui kes-kes ini, Panel Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[15] Faktor-faktor tersebut dilihat selari dengan prinsip yang telah digariskan lebih awal dalam kes *Scott & English (m) sdn. bhd lwn. Leike Refrigeration & Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. & 2 ors [1994] 3 CLJ 114* seperti berikut:

"Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah dan Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya

telah dilakukan juga adalah merupakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Walaupun, faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut."

[16] Merujuk kepada tempoh kelewatan, kami mendapati sehingga permohonan ini difailkan iaitu pada 17 Julai 2020, kelewatan yang berlaku adalah selama empat (4) hari. Pemohon menghujahkan bahawa kelewatan ini berpunca daripada sikap pihak Responden yang sering mengelak dan tidak memberi kerjasama untuk menerima Notis Rayuan. Menurut Pemohon usaha-usaha yang telah dilakukan bagi penyerahan adalah sebagaimana berikut :

- i. Percubaan wakil Peguam Syarie Pemohon menyerahkan notis rayuan kepada ~~Pemohon~~ ^{*Responden*} pada 10 Julai 2020 di alamat A-12-08, Residensi Chymes Gurney, No. 79, Jalan Persiaran Gurney, 54000 Kuala Lumpur telah tidak berjaya setelah dimaklumkan oleh pengawal keselamatan di residensi tersebut bahawa Responden tidak tinggal di alamat berkenaan;
- ii. Percubaan wakil Peguam Syarie Pemohon menyerahkan notis rayuan kepada Responden pada 10 Julai 2020 di alamat Apartment No. 6A-4-4, Kondominium No. 8, Ampang Hilir, No. 6, Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur juga tidak berjaya setelah dimaklumkan oleh pengawal keselamatan bangunan tersebut bahawa penghuni alamat

tempat tinggal tersebut enggan turun ke pos pengawal dan enggan menerima apa-apa dokumen.

- iii. Percubaan wakil Peguam Syarie Pemohon menyerahkan notis rayuan kepada peguam syarie Responden di Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co pada tarikh yang sama juga gagal apabila Peguam Syarie enggan menerima serahan notis rayuan atas alasan tidak menerima arahan daripada anak guam dan tiada berwakalah. Malah Peguam Syarie Responden tidak membenarkan Notis Rayuan tersebut ditinggalkan di pejabat peguam atau Peguam Syarie Responden tidak akan membuka pintu untuk wakil peguam syarie Pemohon keluar.
- iv. Percubaan seterusnya wakil Peguam Syarie Pemohon menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden pada tarikh yang sama di alamat Apartment No. 6A-4-4, Kondominium No. 8, Ampang Hilir, No. 6, Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur juga masih gagal apabila Responden enggan membuka pintu dan menerima dokumen tersebut walaupun wakil peguam syarie Pemohon telah berada di hadapan pintu rumah Responden.

[17] Responden pula dalam hujahannya telah menafikan keengganan untuk memberi kerjasama dokumen tersebut dan menyifatkannya sebagai suatu tuduhan melulu. Selain itu juga Responden turut mempertikaikan kaedah yang digunakan oleh Pemohon untuk menyerahkan Notis Rayuan tersebut yang dianggap sebagai tidak bijak dan percubaan yang sia-sia.

[18] Dalam hal ini, kami tidak berhasrat untuk membuat dapatan berkenaan kebenaran situasi-situasi yang berlaku semasa percubaan serahan dibuat sebagaimana yang didakwa oleh kedua-dua pihak. Walau apapun pada hemat kami telah terdapat usaha-usaha yang telah dibuat dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Pemohon untuk memastikan Notis Rayuan diterima oleh Responden dalam tempohnya. Dengan mengambil kira tempoh kelewatan dan kegagalan penyampaian notis tersebut kepada Responden dalam tempoh masa yang dihadkan undang-undang pada hemat kami ianya bukanlah terjadi disebabkan oleh *mala fide* atau untuk memprejudis hak Responden.

[19] Kami merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Rabia Neeta Naraian Binti Abdullah Kes Mal (Rayuan) No. 14000-041-0029-2015 pada 21 Oktober 2015*, Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah memutuskan seperti berikut:-

“Kami berpendapat pertimbangan utama dalam Mahkamah menjalankan budi bicaranya ialah dengan melihat niat pelakunya. Dalam kes ini Pemohon telah menfailkan dokumen Rayuan kepada Mahkamah mengikut masa yang ditetapkan dan telah mengambil beberapa langkah dalam memenuhi keperluan penyampaian notis/dokumen kepada Responden. Wujudnya kekhilafan berkenaan proses penyampaian namun ianya adalah kekhilafan formality di luar kawalan Pemohon dan peguamnya yang tidak seharusnya menjadi penghalang kepada keadilan substansial boleh dilakukan.”

[20] Berdasarkan ulasan di atas, kami berpandangan tempoh masa dan alasan kelewatan sahaja sudah memadai untuk kami memberi pertimbangan kepada permohonan ini. Selain itu dengan mengambil kira prinsip keadilan kepada kepada

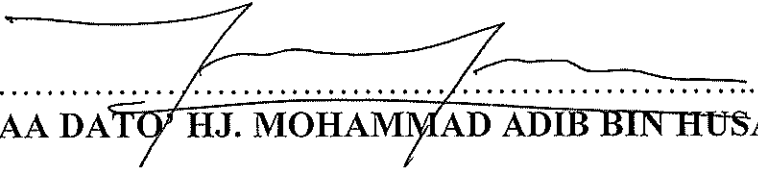
semua pihak terutamanya Pihak Pemohon/Perayu, kami berpuashati bahawa permohonan lanjutan tempoh masa ini sewajar dibenarkan tanpa sebarang kos.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- 2) Mahkamah perintahkan Notis Rayuan bagi **Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-033-0056-2020** hendaklah diserahkan kepada Responden secara kediri dalam **tempoh 14 hari** mulai tarikh hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

1. 
.....
YAA DATO' HJ. MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

2. 
.....
YA DATO' HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
.....
YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor